

LIM MUN CHIN
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Ahli Panel)]

Pada: 13 November 2024/11 Jamadilawal 1446H

Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0086-2022

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Muhammad Hafiz bin Ab Rashid
(Tetuan Hafiz & Co.)

Peguam Syarie Responden : Nurul Shakirah binti Johari
(Bahagian Undang-Undang MAIS)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu melalui notis rayuan bertarikh 7/8/2023 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor (selepas ini dirujuk sebagai “YA Hakim Bicara”) pada 1/8/2023 dalam kes Saman No.: 10200-043-0398-2015.

[2] Dalam keputusannya YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan Perayu/Plaintif untuk diisytiharkan statusnya sebagai bukan lagi Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (selepas ini dirujuk sebagai “EPAIS 2003”) dan memerintahkan Perayu menjalani proses *istitabah*. Pihak Responden pula diperintahkan untuk membimbing Perayu memahami Islam secara lebih mendalam dengan bantuan zakat daripada Lembaga Zakat Selangor sepanjang tempoh tersebut.

FAKTA KES

[3] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia berbangsa Cina dan beragama Buddha yang dilahirkan pada 24/2/1965.

[4] Pada 7/5/1990 Perayu telah memeluk agama Islam di Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Cawangan Wilayah Persekutuan dan namanya dalam Kad Perakuan Memeluk Islam telah didaftarkan sebagai Norshalena Lim binti Abdullah.

[5] Ketika memeluk Islam, Perayu sedang hamil tiga bulan hasil hubungannya dengan seorang lelaki Melayu bernama Sharifuddin bin Mohd Yusof. Perayu kemudiannya telah melahirkan seorang anak perempuan pada 6/11/1990 yang diberi nama Sue Faye binti Sharifuddin.

[6] Pada 6/8/2015 Perayu telah memfailkan tuntutan di Mahkamah Bicara bagi mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(x) (EPAIS 2003). Perayu memberi alasan pemelukan hanyalah semata-mata untuk menukar status dan namanya kepada

seorang Islam bagi mengelakkan kehilangan hak jagaan anak tersebut. Selain itu, Perayu turut mendakwa tidak pernah mengamalkan ajaran Islam sebaliknya masih kekal dengan amalan agama asalnya.

[7] Selanjutnya pada 13/1/2016 YA Hakim Bicara telah membenarkan permohonan interlokutori Responden yang mengarahkan Perayu menjalani proses rundingcara akidah dibawah kendalian Jabatan Mufti Selangor. Namun begitu, ia gagal mengubah pendirian Perayu untuk meneruskan tuntutan.

[8] Pada 1/8/2023 YA Hakim Bicara telah menolak permohonan Perayu dan mengeluarkan perintah sebagaimana yang telah dinyatakan pada perenggan [2] di atas. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, maka rayuan ini difailkan.

ALASAN RAYUAN

[9] Perayu telah memplidkan tiga alasan rayuan sebagaimana yang terkandung dalam muka surat 152-153 rekod rayuan iaitu:

- i. YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut fakta apabila tidak mengambilkira keterangan Perayu dan saksi-saksi tentang hal keadaan yang memaksa Perayu memeluk Islam pada 7/5/1990.
- ii. YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut fakta apabila tidak mengambilkira keterangan Perayu dan saksi-saksi bahawa Perayu tidak pernah mengamalkan ajaran Islam sejak Perayu memeluk Islam.

- iii. YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang apabila mengambil kira keterangan saksi Responden yang tidak kompeten.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Pengamatan kami kepada keseluruhan rekod rayuan dan penghujahan bertulis pihak-pihak mendapati hanya dua (2) isu sahaja yang berbangkit di hadapan kami untuk diulas dan diputuskan iaitu:

- i. Sama ada pengislaman Perayu telah sempurna atau tidak mengikut peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.
- ii. Sama ada dakwaan Perayu yang tidak pernah mengamalkan ajaran Islam dan masih berpegang kepada kepercayaan agama asal boleh menyebabkan dirinya diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam.

Isu Pertama: Sama ada pengislaman Perayu telah sempurna atau tidak mengikut peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.

[11] Isu ini berkaitan dengan alasan rayuan pertama Perayu. YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya pada muka surat 141-143 rekod rayuan antara lain membuat dapatan bahawa berdasarkan dokumen pengislaman Perayu iaitu ekshibit D1,D2,D3,dan D4 serta keterangan SD menunjukkan Perayu telah mengikuti segala proses undang-undang yang menjadikan pemelukannya adalah sempurna.

[12] Perayu berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf apabila membuat dapatan sedemikian. Hal ini kerana niat dan tujuan Perayu memeluk Islam adalah kerana dipengaruhi oleh teman lelakinya yang akan mengambil anak yang dilahirkan sekiranya Perayu tidak memeluk Islam. Oleh itu, tindakan Perayu memeluk Islam adalah suatu keterdesakan bagi menyelamatkan anak tersebut dan bukan diasaskan kepada kefahamannya tentang rukun syahadah.

[13] Responden pula dalam hujahannya antara lain menegaskan fakta berkaitan kesempurnaan proses pemelukan Islam Perayu telah tidak dipertikai malahan diakui oleh Perayu, justeru persoalan niat adalah tidak berbangkit. Menurut Responden, pengislaman Perayu adalah dengan kerelaan dan pilihan Perayu sendiri dan tiada sebarang bukti yang menunjukkan wujudnya suatu keadaan yang memaksa telah dikemukakan.

[14] Pada hemat kami, persoalan kesempurnaan keislaman ini sangat mustahak untuk diputuskan kerana ia memberi implikasi kepada status Perayu sama ada boleh atau tidak diisytiharkan sebagai bukan Islam. Dalam kes **Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) lwn. Siti Esah binti Abdul Rahim & Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) JH 47 BHG 2 1440H** Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memberikan panduan dengan menyatakan:

“[17] penentuan persoalan status kesempurnaan Islam seseorang itu sangat penting untuk Mahkamah memastikan sama ada seseorang itu Islam atau bukan Islam ketika permohonan dibuat. Jika seseorang itu didapati bukan Islam, tidak pernah mengamalkan ajaran Islam, pemelukan Islam yang tidak diiktiraf, kekeliruan mengenai status agamanya dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan Hukum Syarak, maka seseorang itu berhak menggunakan peruntukan seksyen 61(3)(b)(x) EPAINS untuk Mahkamah

mengisytiharkan bahawa dirinya bukan lagi Islam. **Jika status keislamannya telah sempurna maka ia tidak boleh dibenarkan diisytiharkan bukan lagi Islam** melainkan peruntukan berkaitan kesalahan jenayah murtad dan proses-proses yang terlibat diwujudkan oleh pemerintah.”

[15] Bagi memutuskan isu ini, rujukan asas adalah kepada seksyen 108 EPAIS 2003 yang memperuntukkan;-

“Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam **sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107; adalah dipenuhi** dan orang itu selepas itu disebut muallaf.”

Seksyen 107 pula menjelaskan mengenai proses pemelukan agama Islam yang memperuntukkan seperti berikut:-

- (1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang;
 - (a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;
 - (b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna “Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah”; dan
 - (c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.”

[16] Bagi memastikan sama ada proses yang ditetapkan di bawah peruntukan ini dipenuhi atau tidak, maka penelitian telah dibuat kepada keterangan Perayu dan juga SD-1 selaku Eksekutif Pengurusan Rekod MAIS yang

bertanggungjawab mengawal selia rekod-rekod pengislaman mualaf di negeri Selangor. Dapatan kami, proses-proses tersebut telah dilakukan dengan teliti berdasarkan kewujudan ekshibit D1 hingga D4. Kami tidak menemui sebarang keterangan sama ada daripada Perayu mahupun saksi-saksinya yang menggugat kesempurnaan proses tersebut.

[17] Berkenaan dengan kebolehterimaan keterangan SD-1, kami tidak bersetuju dengan hujahan Perayu yang menyatakan bahawa saksi ini adalah tidak kompeten. Sebagai individu yang mempunyai akses langsung kepada rekod-rekod pengislaman mualaf dan berautoriti dalam membuat pengesahan dokumen-dokumen tersebut, kami berpendapat bahawa saksi ini adalah kompeten dan wajar diterima keterangannya.

[18] Ulasan kami selanjutnya adalah berkaitan dengan hujahan Perayu yang mempertikaikan keabsahan proses pengislaman disebabkan kegagalannya memahami rukun-rukun syahadah dan tidak mempunyai niat yang jelas. Bagi memutuskan isu ini sukacita untuk kami merujuk kepada tafsiran ulama bagi ayat 14 surah al-Hujurat dimana Allah SWT berfirman:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَخْلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang arab badwi berkata, “kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka), “kamu belum beriman, tetapi katakanlah ‘kami telah tunduk (Islam),’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

[19] Ibnu Kathir dalam tafsirnya Al-Tafsir al-Qur'an al-'Azim (التفسير القرآن العظيم) Jld 7 m/s 498 telah menghuraikan berkenaan ayat ini yang antara lain menyatakan:

يقول تعالى منكرًا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد.....
وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة،

“Allah SWT berfirman dengan menegur orang-orang arab badwi yang baru saja masuk Islam, lalu mereka mendakwa telah beriman, padahal iman masih belum meresap ke dalam hati mereka....Daripada makna ayat ini dapat disimpulkan bahwa iman itu pengertiannya lebih khusus daripada Islam, seperti yang dikatakan oleh mazhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah....”

[20] Ayat ini menjelaskan bahawa keislaman orang-orang arab tersebut masih berada pada tahap zahir dan belum mencapai tahap keimanan yang kukuh dalam hati. Sungguhpun begitu, keislaman mereka tetap diterima melalui pengucapan syahadah. Dalam keadaan ini Allah menegur supaya mereka tidak mendakwa benar-benar telah beriman dalam keadaan keimanan itu belum lagi teguh.

[21] Dr. Yusuf al-Qaradawi pula dalam kitabnya ظاهرة الغلو في (Zahirah al-Ghuluw fi al-Takfir) m/s 34-35 di bawah tajuk بماذا يدخل الإنسان في الإسلام (Dengan apa insan masuk ke dalam agama Islam) menghuraikan seperti berikut:

الحقيقة أو القاعدة الأولى: أن الإنسان يدخل في دين الإسلام بشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل الإسلام، وجرى عليه حكم المسلم، ولو كان قلبه كافرًا،

لأننا مأمورون بالحكم بالظواهر، ونتوكل على الله في الأمور الباطنة.

ثم قال :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إسلام من أقرّ بالشهادتين، ولم يكن ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة أو الزكاة أو رمضان مثلاً، حتى يؤدي تلك الفرائض، ثم يُحكم عليه بالإسلام، بل يكفي أن يؤمن بالفرائض، ولا يظهر منه إنكار لها

“Hakikat atau kaedah yang pertama: Bahawa insan masuk ke dalam agama Islam dengan dua kalimah syahadah, Syahadah tidak ada tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka siapa yang memperakui dua kalimah syahadah dengan lisannya, maka sesungguhnya dia telah masuk Islam, dan terlaksana atasnya hukum-hakam orang-orang muslim, walaupun hatinya masih kafir. Ini kerana kita disuruh untuk berhukum berdasarkan zahirnya dan kita serahkan kepada Allah perkara-perkara yang tersembunyi.” Beliau seterusnya menyambung:

“Bahawa Nabi saw menerima islam sesiapa yang memperakui dua kalimah syahadah, dan baginda tidak menunggu sehingga masuknya waktu solat, atau zakat atau bulan Ramadhan sebagai contoh, sehingga orang itu melaksanakan kefardhuan-kefardhuan tersebut, kemudian barulah dia dihukum sebagai Islam, sebaliknya memadai dia beriman dengan kefarduan-kefarduan tersebut, dan tidak zahir daripadanya keingkarannya (terhadap kefarduan-kefarduan tersebut).”

[22] Dari perspektif sejarah, Ibnu Hisyam dalam kitabnya *سيرة نبوية* (*Sirah Nabawiyah*) merekodkan bagaimana pendekatan Nabi Muhammad S.A.W semasa peristiwa pembukaan kota Mekah yang menerima pemeluk Islam orang-orang quraisy tanpa mempersoalkan niat sebenar serta keikhlasan mereka secara mendalam walaupun sebahagiannya pada waktu itu bertindak sedemikian disebabkan pelbagai faktor sosial seperti untuk mendapat perlindungan dan ekonomi. Fakta ini memberi gambaran bahawa pengislaman seseorang diterima

berdasarkan tindakan secara zahir dan dalam masa yang sama peluang diberikan kepada mereka untuk mempertingkatkan keimanan melalui pemahaman, penghayatan serta keyakinan terhadap Islam secara berperingkat.

[23] Dalam konteks kes ini, kami berpandangan pemakaian seksyen 107 adalah manifestasi kepada autoriti-autoriti di atas. Justeru, adalah memadai semasa pemelukannya Perayu mengucapkan kalimah syahadah dalam keadaan sedar, memahami apa yang diucapkan dan dengan kerelaannya sendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen tersebut.

[24] Kami turut berpendapat alasan Perayu memeluk Islam hanya untuk memastikan hak jagaan anak diperolehi bukanlah suatu bentuk keterpaksaan (الإكراه) yang sah menurut Syarak sehingga boleh menjejaskan proses pengislamannya. Ini kerana alasan tersebut hanya dikemukakan selepas 25 tahun pemelukannya yang mana isu tersebut sudah tidak lagi berbangkit. Justeru, sama ada fakta tersebut dibuktikan atau tidak ia tidak memberi kesan kepada kesempurnaan pengislamannya.

[25] Dengan sempurnanya proses pengislaman ini, Perayu telah menepati salah satu tafsiran orang Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 2(1)(e) EPAIS 2003 iaitu;-

“orang Islam” ertinya—

(e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108;...

[26] Dalam hal ini, rujukan yang relevan boleh dibuat kepada kes **Ayesha Yuveena bt. Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor** (Kes Rayuan No.

10000-043-0050-2015) yang diputuskan pada 30/5/2016. Dalam kes tersebut, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan *inter alia* :-

“...Di dalam kes Perayu ini, Perayu telah melalui proses pengislaman yang sempurna mengikut peruntukan Seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Kami merujuk hujahan Perayu di perenggan 3 (d), Perayu tidak menafikan bahawa proses pengislaman Perayu telah mengikut tatacara yang diterangkan saksi-saksi Responden. Maka berdasarkan fakta ini, maka YA Hakim bicara telah betul dalam dapatannya bahawa Perayu telah sempurna memeluk Islam pada 28.5.2007....”

[27] Berdasarkan autoriti-autoriti yang dinyatakan bagi isu pertama ini kami berpuas hati bahawa Perayu gagal menunjukkan wujudnya kepincangan dari sudut undang-undang mahupun hukum Syarak semasa proses pemelukan Islam dijalankan.

Isu Kedua: Sama ada dakwaan Perayu yang tidak pernah mengamalkan agama Islam dan masih berpegang kepada kepercayaan agama asal boleh menyebabkan dirinya diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam.

[28] Di dalam alasan rayuan kedua, Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak membuat penilaian yang wajar berhubung keterangan Perayu dan saksi-saksi yang mendakwa kehidupan Perayu pada lazimnya bukan sebagai seorang penganut agama Islam apabila tidak mengamalkan segala ajarannya. Bagi Responden pula, soal amalan merupakan isu kesempurnaan sahaja dan bukan ukuran dalam menentukan keislaman Perayu.

[29] Bagi memutuskan isu ini, kami telah meneliti keseluruhan alasan penghakiman YA Hakim Bicara. Dapatan kami YA Hakim Bicara dengan jelas telah menyatakan bahawa keterangan Perayu berhubung dengan amalannya bukanlah suatu iqrar menurut seksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mengikat Mahkamah untuk menerimanya. Hal ini sebagaimana yang diulas pada perenggan (29) alasan penghakiman.

[30] Berkenaan kebolehterimaan saksi-saksi Perayu pula, kami dapati YA Hakim Bicara pada perenggan (30) alasan penghakimannya telah menolak keterangan tersebut disebabkan wujudnya tohmah dan berpandangan ia bukanlah suatu keterangan yang perlu diterima secara mutlak. Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat penilaian yang wajar kepada keterangan Perayu dan saksi-saksinya yang disokong dengan autoriti-autoriti kes yang pernah diputuskan sebelum ini.

[31] Secara prinsipnya kami mengulangi bahawa perbuatan atau amalan Perayu yang tidak mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang didakwa tidaklah dengan sendirinya menjadikan Perayu tidak Islam atau menggugurkan akidahnya melainkan kegagalan tersebut terbukti disertakan dengan keingkaran atau penafian bahawa amalan itu adalah suatu kewajipan. Sungguhpun begitu, di hadapan YA Hakim Bicara tiada keterangan yang menunjukkan wujudnya penafian yang sedemikian.

[32] Berhubung dengan isu ini, kami sekali lagi menarik perhatian pihak-pihak kepada kes **Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan** (Kes Rayuan No. 14000-043-0042-2013), **Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan** (Kes Rayuan No.10000-043-0023-

2015) dan **Madonnah binti Johnny lwn Majlis Agama Islam Sabah** (Kes Rayuan No.: 12000-043-0004-2017). Dalam ketiga-tiga kes ini Panel Rayuan menyifatkan kegagalan seseorang muallaf untuk mengamalkan ajaran Islam hanya menjadikannya fasik dan berdosa. Dalam kes **Madonnah** umpamanya Panel Mahkamah Rayuan Syariah Sabah antara lain menyatakan:

“Namun demikian, jika sekiranya selepas Perayu menjadi Islam dan menjadi mukallaf, kemudiannya dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka **jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.**”...

[33] Berdasarkan kepada ulasan di atas, kami berpuashati YA Hakim Bicara telah membuat penilaian melalui dapatan fakta yang kukuh apabila menolak alasan Perayu yang memberikan alasan dirinya bukan lagi Islam disebabkan niat dan amalannya semata-mata.

KESIMPULAN

[32] Proses pemelukan Islam Perayu telah dijalankan dengan sempurna sebagaimana kehendak seksyen 107 dan 108 EPAIS 2003. Sungguhpun terdapat dakwaan berkenaan niat sebenar pemelukan dan kegagalan Perayu mengamalkan ajaran Islam, namun dalam konteks kes ini ia tidak boleh menjadi ukuran kepada status keislaman yang mewajarkan Perayu diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam. Oleh yang demikian, keputusan YA Hakim Bicara menolak tuntutan Perayu adalah betul dan tidak perlu diganggu.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujah pihak-pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 1/8/2023 dalam kes Saman No.: 10200-043-0398-2015 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

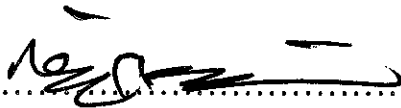
Dipersetujui oleh;



-
2. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;



-
3. **YA DATO' HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor